

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 282/2532

พนักงานอัยการจังหวัดพะเยา

โจทก์

นายทองสุข ปราณิล กับพวก

จำเลย

นายพล ใจปราการหรือประการจำเลยที่

2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ที่แก้ไขแล้ว มาตรา 7,8 ทวิ,72,72 ทวิ ประมวลกฎหมาย
อาญาที่แก้ไขแล้ว มาตรา 138 ประกอบด้วยมาตรา 140 ให้ลงโทษฐานมีอาวุธปืนไว้
ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกคนละ 1 ปี ฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปใน
เมือง หมู่บ้านและทางสาธารณะโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย จำคุกคนละ 6 เดือน และฐาน
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน จำคุกคนละ 6 เดือน ข้อหาและพาอาวุธปืนนี้จำเลยทั้ง
สองให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ส่วนข้อหา
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานนั้น จำเลยทั้งสองให้การรับว่าได้ใช้อาวุธปืนยิงจริงเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณาเห็นสมควรลดโทษให้ในข้อหานี้หนึ่งในสาม คงลงโทษฐาน
มีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกคนละ 6 เดือน ฐานพา
อาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน และทางสาธารณะโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย จำคุก

คนละ 3 เดือน และฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานจำคุกคนละ 4 เดือน รวมจำคุก
คนละ 1 ปี 1 เดือน ริมของกลาง ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดฐานพยายามฆ่าเจ้า
พนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่อีกฐานหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
289(2) ประกอบด้วยมาตรา 80 อันเป็นความผิดกรรมเดียวกับความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 140 วรรคท้ายให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
289(2) ประกอบด้วยมาตรา 80ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุกจำเลยที่ 2 ตลอด
ชีวิต คำรับของจำเลยที่ 2 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งใน
สามคงจำคุก 33 ปี 4 เดือน รวมกับโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ที่ศาลชั้นต้น
วางไว้แล้วเป็นให้จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 34 ปี 1 เดือนนอกจากที่แก้ให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา (อันดับ 81)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน (อันดับ
77,76)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคา
ประกันสามแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคา
ประกันสามแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(สุทิน นนทแก้ว-พนม พ่วงภิญโญ-ประเสริฐ บุญศรี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>